



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TIBUNALE DI ROMA

VIII Sezione Civile



in persona del Giudice dott. Fausto Basile ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 56800 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018,
vertente

tra

Parte_1 , nato a Zurigo (Svizzera) il 12.11.1982, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giulio De Cesare, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 119;

ATTORE

contro

Controparte_1 nata a Zurigo (Svizzera) l'08.08.1984, e *Controparte_2*
[...] nata ad Aigle (Svizzera) il 21.07.1951, in persona dell'amministratrice di sostegno *Controparte_1* , rappresentate e difese, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Giorgio Lombardi e elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Principe Umberto n. 35;

CONVENUTE

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria e pagamento indennità di occupazione esclusiva.



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice:

*“Piaccia al Tribunale Ill.mo, considerato quanto accertato in fase istruttoria dal CTU, ogni contraria istanza disattesa e reietta: 1) procedere allo scioglimento della comunione ordinaria relativa alla proprietà dell’immobile sito in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 30, scala D, piano attico, int. 14, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 842, particella 70, subalterno 17, zona censuaria 4, categoria A/3, consistenza vani 5,5, rendita € 994,18; 2) considerata la non disponibilità della Dott.ssa **Controparte_1** ad acquistare la quota di 1/4 di proprietà del fratello, nonché la non disponibilità delle convenute ad accogliere le proposte transattive formulate dall’attore, disporre la vendita del predetto immobile ai sensi dell’art. 788 c.p.c. al prezzo stabilito in sede di CTU (€ 410.000,00), con ripartizione del ricavato nella misura delle quote di proprietà di ciascuno dei comproprietari; 3) accertare e dichiarare il diritto dell’Ing. **Parte_1** a percepire un’indennità ex art. 820 c.c. dal settembre 2018 per il mancato godimento dell’appartamento per cui è causa; 4) per l’effetto condannare le convenute, in solido tra loro, a corrispondere all’Ing. **Parte_1** l’importo di € 25.550,00, come da CTU, oltre importi successivi ed interessi, da liquidarsi in prededuzione sul corrispettivo della vendita, detraendo tale somma dall’importo spettante alle convenute; 5) condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, stante la loro non disponibilità ad accogliere le proposte transattive formulate dall’attore, con condanna ex art. 96 c.p.c. e prededuzione dei relativi importi sulla quota del ricavato della vendita”.*

Per parte convenuta:

“Si confida, pertanto, nell’accoglimento delle spiegate conclusioni per l’accoglimento della domanda di scioglimento della comunione mediante vendita del bene e artt. 788 e seg.ti cpc, rispettando i criteri previsti agli artt. 720 e ss. e 1100 e ss. c.c., redigere un piano di riparto dei beni comuni mediante formazione di tante porzioni quanti sono i condividenti in proporzione alle loro quote, con il rigetto delle ulteriori domande svolte nei confronti della convenuta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e della CTU”

FATTO E DIRITTO

Il giudizio è stato introdotto a settembre del 2018 da **Parte_1** al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione con le convenute **Controparte_2** (di seguito,



anche solo **CP_2** e **Controparte_1**, rispettivamente, madre e sorella, avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Roma alla via Rosa Raimondi Garibaldi n. 30, scala D, interno 14, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 842, particella 70, sub. 17, z.c. 4, ctg. A/3, di vani 5,5.

A tal fine, ha dedotto che le parti in causa sono comproprietarie dell'immobile *de quo*, rispettivamente, per la quota di $\frac{1}{4}$ ciascuno **Parte_1** e **Controparte_1**, in virtù del contratto di compravendita del 4.2.2010 a rogito del Notaio **Per_1** (doc. 1) e per la quota di $\frac{1}{2}$ [...] **Controparte_2** in virtù del contratto di compravendita dal 26.03.1990 a rogito del Notaio **Per_2** (doc. 2).

Parte attrice ha altresì rappresentato che **CP_2** è beneficiaria di amministrazione di sostegno e che, con provvedimento del Tribunale di Roma del 19.06.2014, **Controparte_1** è stata nominata amministratrice di sostegno (doc. 3).

Con raccomandata a.r. del 15.02.2017, **Parte_1** a mezzo del proprio legale, comunicava alla sorella **CP_1**, in proprio e quale amministratrice di sostegno di **CP_2** di voler procedere allo scioglimento della comunione ordinaria sull'appartamento innanzi indicato attraverso la vendita della propria quota di $\frac{1}{4}$ alle altre comproprietarie ad un prezzo equo da concordare e chiedeva alla sorella la corresponsione in proprio favore *pro quota* di una indennità per l'occupazione dell'appartamento.

Avendo avuto tali richieste riscontro negativo, l'odierno attore intraprendeva la procedura obbligatoria di mediazione di cui all'art. 5 del d.gls. n. 58/2010 nei confronti delle odierne convenute.

A seguito della ricezione della richiesta di mediazione, **Controparte_1** informava il Giudice Tutelare che invitava le parti a trovare una soluzione transattiva che consentisse di liquidare la quota di **Parte_1** salvaguardando le esigenze della beneficiaria.

Ciononostante, con PEC del 12.03.2018, il legale di **Controparte_1** comunicava all'Organismo di mediazione e alla controparte l'intenzione di non partecipare all'incontro già fissato, non essendovi allo stato i necessari presupposti, alla luce del provvedimento reso dal Giudice tutelare in data 14.11.2017. Pertanto, la procedura di mediazione si concludeva con esito negativo per mancata adesione della parte invitata.



Non essendo andati a buon fine neppure i successivi tentativi volti a trovare una soluzione bonaria della controversia, parte attrice ha introdotto il presente giudizio.

Con separati atti si è costituita in giudizio *Controparte_1* sia in proprio e sia in qualità di amministratrice di sostegno di *CP_2* impugnando e contestando tutto quanto dedotto e allegato da parte attrice, in quanto infondato in fatto e in diritto.

In tale qualità, ha sottolineato l'inopportunità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dal figlio *[...]* *Pt_1* incurante della situazione psicofisica ed economica della madre, beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, e la necessità di salvaguardare le esigenze abitative della stessa, come richiesto anche dal Giudice tutelare con il provvedimento reso in data 14.11.2017.

Ha quindi chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento di amministrazione di sostegno e, nel merito, di adottare i provvedimenti più idonei alla salvaguardia delle ragioni e dei diritti della tutelata.

In proprio, *Controparte_1* ha contestato le deduzioni svolte dall'attore in ordine all'occupazione esclusiva dell'immobile, essendosi trasferita altrove da anni, nonché l'idoneità del certificato di residenza a provare il domicilio e l'occupazione concreta e di fatto del bene immobile per cui è causa. Ha inoltre dedotto che la frequenza con la quale si trovava nella casa materna dipendeva dalla continua assistenza fornita alla madre, anche in ragione degli obblighi derivanti dall'ufficio di amministratore di sostegno.

Con ordinanza resa in data 03.10.2023, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per la stima dell'immobile oggetto dell'azione divisoria e la eventuale predisposizione di un progetto di divisione, nonché per la verifica della conformità urbanistica, edilizia e catastale del medesimo immobile e la determinazione del suo valore locativo da settembre 2018 all'attualità.

Depositata la Relazione tecnica, che ha accertato la indivisibilità in natura dell'appartamento in comunione e ha quantificato l'attuale valore di mercato dell'immobile da dividere e il valore locativo dello stesso, la causa, all'udienza del 14.05.2024, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 26.09.2014, sulle conclusioni innanzi indicate, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



Considerato che la contitolarità in capo alle parti del diritto di proprietà sul bene di cui trattasi, per le quote di $\frac{1}{2}$ in favore di **CP_2** e di $\frac{1}{4}$ ciascuno in favore di **Parte_1** e **CP_1** [...] emerge dai documenti prodotti in giudizio – atto di compravendita del 4.2.2010 a rogito del Notaio **Per_1** di Roma e visure catastali con estremi dell’atto di compravendita del 26.03.1990 a rogito del Notaio **Per_2** di Roma - la domanda di scioglimento della comunione risulta fondata e va, pertanto, accolta in applicazione dell’art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.

Per quanto riguarda la determinazione del valore dell’immobile in comproprietà tra le parti in causa e l’eventuale divisibilità in natura, è stata disposta ed espletata apposita consulenza tecnica d’ufficio e il CTU, arch. **Persona_3** con una Relazione chiara e coerente ha descritto l’immobile, realizzato anteriormente all’anno 1967, evidenziandone la piena conformità urbanistica, considerato che “per il manufatto in muratura ad uso ripostiglio realizzato sul terrazzo, l’ufficio condono edilizio ha regolarmente rilasciato la concessione edilizia in sanatoria n. 300766 del 20/06/2003” e la conformità con le planimetrie depositate in Catasto, salvo lievi difformità rappresentate nel grafico a pag. 13 della Relazione.

Non vi sono pertanto ragioni che ostano alla divisione, né sul piano della cd. “conformità urbanistica” (cfr. Cass, sez. un., 7.10.2019, n. 25021) né su quello della cd. “conformità catastale”.

Quanto alla modalità di divisione, l’ausiliario del magistrato ha precisato che l’appartamento non è comodamente divisibile in natura in considerazione delle caratteristiche tipologiche dello stesso e degli elevati costi delle opere murarie ed impiantistiche necessarie ai fini di un eventuale frazionamento.

Nell’impossibilità di addivenire ad una divisione in natura e tenuto conto che nessuno dei condividenti ha proposto istanza di assegnazione dell’intero immobile, il Tribunale ritiene senz’altro di disporre lo scioglimento della comunione mediante vendita del bene comune ex artt. 720 c.c. e 788, c. 1, c.p.c., con delega delle relative operazioni ad un notaio, come da separata ordinanza.



In ordine al valore dell'immobile, si rileva che il CTU lo ha determinato in € 410.000,00, tenendo conto della necessità di presentare una CILA in sanatoria per la sistemazione delle lievi difformità riscontrate, con successivo nuovo accatastamento, oltre alla rimozione del soppalco.

La valutazione compiuta dal consulente tecnico nominato dall'Ufficio risulta attenta, puntuale e convincente, anche alla luce delle risposte fornite alle osservazioni tecniche delle parti. Essa, pertanto, può essere fatta propria dal Tribunale, il quale non ritiene di apportare ad essa alcuna variazione, né in aumento né in diminuzione; invero, la notoria stasi dei valori del mercato immobiliare nel tempo trascorso tra la data della relazione peritale (08.04.2024) e quella odierna induce a ritenere che la stima sia ancora attuale.

All'esito delle operazioni delegate, il ricavato della vendita verrà assegnato in ragione della consistenza dei relativi diritti sul bene. Pertanto, a **CP_2** spetterà il 50%, mentre a **[...]** **CP_3** e **Controparte_4** spetterà, rispettivamente, il 25% del prezzo ottenuto dalla vendita, detratte le spese della procedura.

Residua da esaminare la domanda di natura obbligatoria.

Per quanto riguarda la domanda di pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte delle convenute, vanno innanzi tutto richiamati i principi di diritto ormai consolidati in materia di uso e godimento della cosa comune.

Infatti, a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, nel caso di bene in comunione utilizzato da uno solo dei comproprietari, o soltanto da alcuni di essi, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che proibisce o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato che l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale ai sensi dell'art. 1102 c.c., ed il comproprietario che ne gode di un bene comune resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario *pro-indiviso* che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile



(cfr. Cass. n. 1738 del 20/01/2022; Cass., n. 2423 del 09/02/2015; Cass. n. 5156/2012 Cass., n. 24647 del 03/12/2010; Cass., 4.12.91, n. 13036).

In tema, la S.C. ha così recentemente riassunto i principi elaborati: *“l'art. 1102 c.c., consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.).*

Perché sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri. Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass. Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).

Viceversa, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).



In particolare, un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattiene il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (Cass. Sez. 2, 04/05/2018, n. 10734).

Ove, viceversa, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene. Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una "indennità" per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un "danno"), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), nè altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (si vedano, indicativamente, Cass. Sez. 2, 12/03/2019, n. 7019, non massimata; Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 30/03/2012, n. 5156; Cass. Sez. 2, 06/04/2011, n. 7881; Cass. Sez. 2, 05/09/2013, n. 20394)" (Cass., n. 18548/2022)

Tali consolidati principi giurisprudenziali, peraltro, si coniugano coerentemente con l'altro condivisibile indirizzo interpretativo, affermatosi più di recente in materia di utilizzo di immobile, secondo il quale il danno da occupazione (o da mancato godimento del bene) non può ritenersi *in re ipsa*, identificandosi altrimenti il pregiudizio con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018) e che deve quindi essere provato da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell'occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall'utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale. Tenuto conto che si tratta di sentenze pronunciate in materia di occupazione illecita



da parte di un soggetto privo di titolo, a maggior ragione tali principi sono applicabili all'ipotesi del godimento da parte del singolo comproprietario, che un titolo per l'utilizzo del bene lo ha, nei limiti sopra precisati.

In base ai principi appena richiamati, **Parte_1** non ha diritto a vedersi riconosciuta un'indennità per mancato godimento del bene, non avendo dimostrato che esso sia stato impedito dall'uso dell'immobile da parte della madre **CP_2** e della sorella **Controparte_1**

A tale riguardo, parte attrice, ha dedotto che: la sorella **CP_1** ha sempre abitato e goduto l'appartamento in questione da quando è divenuta comproprietaria, senza nulla riconoscere all'altro comproprietario quale ristoro della mancata utilizzazione dell'immobile comune; egli abita con la propria famiglia in un piccolo appartamento in affitto; che con lettera raccomandata a.r. del 15.02.2017 ha chiesto alla sorella **CP_1**, anche nella sua qualità di amministratrice di sostegno della madre, la corresponsione *pro quota* dell'indennità di occupazione dell'appartamento. Ha infine prodotto il certificato di residenza di **Controparte_1** attestante che la stessa è residente presso l'appartamento per cui è causa (doc. 13).

Sennonché, nessuno di tali elementi è idoneo a dimostrare un uso esclusivo dell'appartamento da parte delle convenute che abbia dato origine al diritto dell'attore a percepire *pro quota*, quale comproprietario per $\frac{1}{4}$, l'indennità di mancato godimento del bene comune.

Come innanzi detto, il godimento fatto dagli altri comproprietari del bene comune è legittimato dall'art. 1102 c.c. e il diritto al risarcimento del danno o all'indennizzo, da parte del comproprietario che non lo abbia utilizzato, sorge soltanto se l'uso del bene indiviso da parte degli altri comproprietari gli abbia arrecato un danno – da dimostrare, in quanto non si tratta di danno *in re ipsa* -, ovvero abbia modificato la destinazione o gli abbia impedito di godere del bene comune.

Nella fattispecie in esame, non si è verificata alcuna delle tre ipotesi innanzi indicate.

Invero, dalla stessa narrazione dei fatti effettuata da parte attrice, emerge che **Parte_1** ha deciso autonomamente di allontanarsi dall'appartamento di cui è comproprietario e di andare a vivere con la propria famiglia in un appartamento in affitto.

L'attore, inoltre, neppure ha allegato e dimostrato di aver chiesto alle convenute di utilizzare il bene comune in forza del suo diritto, né che tale diritto gli è stato negato dall'uso esclusivo dell'appartamento fattone dalle convenute.



Egli, infatti, tanto con la raccomandata a.r. del 15.02.2017, quanto con la richiesta di mediazione e con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si è limitato a chiedere alle convenute l'indennità di occupazione quale ristoro della mancata utilizzazione, da parte sua, dell'immobile comune, per la sola ragione che vi risiedono, ma non ha mai allegato, né tantomeno provato, che le convenute lo abbiano escluso dal possesso dell'appartamento.

Nemmeno la residenza anagrafica di *Controparte_1* presso l'immobile per cui è causa dimostra un uso esclusivo dello stesso da parte della convenuta che abbia estromesso *Parte_1* dal possesso dell'appartamento, conformemente al suo diritto: circostanza dalla quale sorgere l'obbligo di pagare l'indennità di occupazione in favore del comproprietario che non ha potuto utilizzare il bene comune.

In conclusione, non essendovi prova del fatto che le convenute abbiano illegittimamente escluso l'attore dal godimento del bene comune, le stesse, pur avendolo utilizzato in via esclusiva, non devono ristorare, mediante il pagamento *pro quota* del valore locativo del bene, il condividente che non l'ha goduto per sua autonoma determinazione.

E' infine infondata anche la richiesta attorea di ricevere *pro quota* i frutti civili dell'immobile ai sensi dell'art. 820 c.c., atteso che, come chiarito dalla norma appena citata, i frutti civili sono “*quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia*”, e non anche del godimento del bene comune da parte del comproprietario secondo il suo diritto. Non essendo stata neppure allegata la circostanza che le convenute hanno concesso in locazione a terzi l'appartamento in comproprietà con l'attore, incassandone i canoni di locazione, anche la richiesta di ripartizione dei frutti civili dell'immobile comune, fondata sul mero godimento dello stesso da parte degli altri comproprietari, va disattesa.

Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accerta e dichiara che sull'immobile sito nel Comune di Roma alla via Rosa Raimondi Garibaldi n. 30, scala D, interno 14, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 842, particella 70, sub. 17, z.c. 4, ctg. A/3, di vani 5,5 sono contitolari del diritto di proprietà [...] *Controparte_2*

Controparte_2 in misura di $\frac{1}{2}$ e *Parte_1* e *Controparte_1* in misura di $\frac{1}{4}$ ciascuno;



- 2) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra le parti mediante la vendita del bene di cui al superiore punto 1, al prezzo base di € 410.000,00, come da separata ordinanza;
- 3) rigetta la domanda di condanna delle convenute al pagamento, in favore di parte attrice, dell'indennità e dei frutti civili da occupazione esclusiva dell'immobile di cui al punto 1;
- 4) spese alla sentenza definitiva.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2024

Il Giudice

Dott. Fausto Basile